

广东省自然资源厅

粤自然资修复〔2023〕1849号

广东省自然资源厅关于开展存量采矿用地复垦修复工作的通知

各地级以上市自然资源主管部门：

为深入推进历史遗留矿山生态修复助力绿美广东生态建设，根据《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》（自然资规〔2019〕6号）、《自然资源部办公厅关于明确存量采矿用地复垦修复土地验收有关要求的通知》（自然资办发〔2023〕26号）等文件精神，落实采矿项目新增用地与复垦修复存量采矿用地相挂钩有关要求，规范实施存量采矿用地复垦修复工作，现就有关事项通知如下：

一、适用范围

本通知中的存量采矿用地，是指义务人灭失的历史遗留废弃采矿用地（以下简称“历史遗留废弃采矿用地”）和存在义务人的已办理建设用地审批手续的采矿用地（以下简称“企业存量采矿用地”）。

历史遗留废弃采矿用地复垦修复由所在市、县（区）人民政府统筹资金进行复垦修复，或按照“谁投资，谁受益”的原则，鼓励社会资本投资开展复垦修复。企业存量采矿用地复垦修复应当

按照“边开采、边治理”原则，依据自然资源主管部门审查通过的矿山地质环境保护与土地复垦方案确定的工作安排和目标任务严格规范实施。

本通知重点针对历史遗留废弃采矿用地修复，企业存量采矿用地复垦修复项目可结合实际参照管理。

二、前期谋划

（一）强化统筹

各地级以上市自然资源主管部门要加强本地区存量采矿用地复垦修复工作统筹，强化组织实施和全过程监管，对本地区存量采矿用地复垦修复工作和腾退指标使用情况负总责，确保本地区每年度采矿项目新增建设用地面积不高于复垦修复为农用地的面积。要加强工作组织，落实负责人员，充分利用信息化手段及时掌握本行政区域采矿项目新增建设用地和存量采矿用地复垦修复效果等情况，全面压实监管责任。

（二）摸清底数

各地级以上市自然资源主管部门要梳理本行政区域待修复历史遗留矿山图斑地类、权属情况，按照自然复绿、工程治理、转型利用不同类型进行分类，测算历史遗留矿山复垦腾退指标潜力情况，梳理本行政区域采矿项目新增用地需求等情况。有关情况填写附件 1 于 2023 年 9 月 18 日前报送省厅修复处。

三、项目开展

（一）严格项目合法合规性审查

历史遗留废弃采矿用地复垦修复依据城乡建设用地增减挂钩以及城乡建设用地增减挂钩节余指标省域内调剂政策规定，以项

目方式按照“先拆后建”模式实施。市、县自然资源主管部门要加强复垦修复项目的合法合规性审查，重点核实是否符合国家法律法规及相关政策，是否符合市县乡镇国土空间规划、生态修复规划等相关规划及管控要求，纳入复垦修复验收范围内的土地是否地类清晰、权属无争议等。

（二）核实历史遗留废弃采矿用地情况

复垦修复前，县级自然资源主管部门应当依据全国历史遗留矿山核查成果认定的义务人已灭失且未治理图斑，并与最新年度国土变更调查成果套合，核实项目范围内历史遗留废弃采矿用地地类和面积。

（三）科学确定复垦方向

复垦修复应因地制宜，按照“宜耕则耕、宜林则林、宜草则草、宜园则园”的原则，结合土地权利人意愿，科学合理确定复垦修复土地用途。

（四）规范实施复垦修复项目

县级自然资源主管部门按照国家和省城乡建设用地增减挂钩有关规定，科学编制城乡建设用地增减挂钩项目区拆旧区复垦方案，并增加填写《基本信息表》（附件2）、《土地利用现状及复垦修复目标》（附件3）报地级以上市自然资源主管部门批准同意后组织实施；涉及跨县域流转节余指标的增减挂钩项目，须报省人民政府批准后组织实施。增减挂钩项目区拆旧复垦方案是实施拆旧复垦的主要依据，须严格按照方案实施和管理，并按规定在自然资源部增减挂钩在线监管系统备案。未按上述要求办理的，将不予核定腾退指标。

四、项目验收

按照城乡建设用地增减挂钩有关规定，复垦修复项目验收工作由所在地自然资源部门依据相关法律法规、技术标准、合同约定等，按照县级初验、市级终验的程序开展。涉及新增耕地拟用于占补平衡的，按照补充耕地验收有关要求同步开展补充耕地验收。

（一）验收申请

项目承担单位根据城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦地块验收资料要求并填报《存量采矿用地复垦修复土地验收申请表》（附件4），向所在县自然资源主管部门提出验收申请。提出验收申请的单位应对材料的合法性、真实性、有效性负责。

（二）县级初验

县级自然资源主管部门根据验收申请材料，结合城乡建设用地增减挂钩有关规定和土地复垦、矿山生态修复有关验收标准（验收依据参考附件5），会同有关部门对复垦修复项目工程建设内容、质量和效果等进行验收。要充分利用遥感影像、地质调查等技术手段，依托国土空间基础信息平台，通过内外业逐地块核实认定复垦修复后的地类、面积、质量和位置等，纳入年度国土变更调查结果或经日常变更机制完成举证并通过国家核查后，形成验收报告。

（三）市级终验

初验合格的，报地级以上市自然资源主管部门进行终验。地级以上市自然资源主管部门根据县级提交的验收材料结合城乡建设用地增减挂钩、土地复垦验收相关规定开展终验，根据工作需

要进行实地检查，形成终验意见，并填写存量采矿用地复垦修复土地验收表（附件6）。

市、县自然资源主管部门要会同有关部门严把复垦修复质量关，复垦修复为新增耕地的，应符合新增耕地核实认定的有关标准和要求；复垦修复为园地、林地、草地、湿地等其他农用地的，应符合国土调查地类认定标准。要确保复垦修复形成的耕地及其他农用地质量达到土壤环境质量要求和相关安全利用标准。

五、管护要求

（一）加强监管指导

复垦修复项目通过验收后，项目申请单位应将土地移交土地使用权人按照规定用途使用，并签订管护协议。县级自然资源主管部门负责指导监督管护责任落实情况，汇总建立后期管护工作台账、责任清单，运用多种手段加强日常巡察监管，对发现的问题及时会同有关部门予以纠正。

（二）强化跟踪管理

对于运用日常变更机制举证认定地类方式验收的项目，县级自然资源主管部门应跟踪核实项目区在当年国土变更调查成果中的地类变化情况，涉及农用地面积减少的，应及时整改。整改不到位，不得使用腾退指标。

（三）建立检查机制

地级以上市自然资源主管部门要加强复垦修复地块后期管护情况的工作监管，建立定期抽查工作制度。省级自然资源主管部门将全省存量采矿用地复垦修复项目后期管护情况纳入“双随机、一公开”抽查检查范围，对发现的问题督促限时整改到位。

六、成果运用

历史遗留废弃采矿用地复垦修复为农用地验收合格后，依据年度国土变更调查结果或经日常变更机制完成举证并通过国家核查认定结果统计的复垦修复前后地类变化情况、历史遗留废弃采矿用地核实情况，由省级自然资源主管部门逐宗检查项目复垦质量后核定腾退的建设用地指标。经核定腾退的建设用地指标可按照城乡建设用地增减挂钩试点相关政策规定，在县域范围内挂钩建新区使用，或在省域范围内流转使用。

- 附件：1.存量采矿用地复垦潜力与采矿项目新增用地需求统计表
- 2.基本信息表
- 3.土地利用现状及复垦修复目标（参考样式）
- 4.存量采矿用地复垦修复土地验收申请表（参考样式）
- 5.验收依据
- 6.存量采矿用地复垦修复土地验收表（参考样式）

广东省自然资源厅

2023年9月1日

（联系人及电话：高中原，020-87132554；唐联鹏，020-87018320）

附件 1

存量采矿用地复垦潜力与采矿项目新增用地需求统计表

地区		存量采矿用地复垦潜力					采矿项目新增用地需求	
地市	县区	地类	面积（公顷）	历史遗留矿山图斑号	历史遗留矿山修复类型	已办理建设用地审批手续证明	采矿证号	面积（公顷）

填表说明：

- 1. 存量采矿用地复垦潜力地类和面积根据最新年度国土变更调查成果填写。
- 2. 历史遗留矿山图斑号：义务人灭失的历史遗留废弃采矿用地填写。
- 3. 历史遗留矿山修复类型：按照自然复绿、工程治理、转型利用分类。
- 4. 已办理建设用地审批手续证明：存在义务人的已办理建设用地审批手续的采矿用地填写，须是通过国土空间用途管制监管系统管理数据认定采矿用地。

附件 2

基本信息表

项目名称			
实施单位			
方案名称			
项目类型	☐ 历史遗留废弃采矿用地 ☐ 企业存量采矿用地		
项目所在县、乡（镇）、村			
建设周期（起止时间）			
资金投入量	中央财政		
	地方财政		
	社会资本		
	采矿企业自有资金*		
	合计		
复垦修复实施区域面积		图斑编号	
拐点坐标			
建设用地批准 文件名称*		批准文号*	
		批准机关*	
		批准时间*	
采矿许可证名称*		采矿许可证号*	
		发证机关*	
		有效期*	
合法合规性说明			
土地权属基本情况			
土地利用现状及复垦修复目标			
腾退指标使用计划			

填表说明:

- 1.项目名称: 项目类型为“历史遗留废弃采矿用地”的, 填写“项目所在区域(或区域+矿山名称)+历史遗留废弃矿山生态修复项目”; 项目类型为“企业存量采矿用地”的, 填写“矿业权人名称+矿山名称(xx期)+生态修复项目”。
- 2.方案名称: 即项目对应的方案名称, 项目类型为“历史遗留废弃采矿用地”的, 填写项目对应的矿山生态修复工程实施方案名称; 项目类型为“企业存量采矿用地”的, 填写项目对应的矿山地质环境保护与土地复垦方案名称。
- 3.资金投入量: 指投入复垦修复项目建设的资金总量, 单位为万元, 保留小数点后4位。
- 4.复垦修复实施区域面积: 指组织实施复垦修复工程而划定的空间面积。单位为公顷, 保留小数点后4位。
- 5.图斑编号: 项目类型为“历史遗留废弃采矿用地”的, 填写全国历史遗留矿山核查系统涉及的图斑编号; 项目类型为“企业存量采矿用地”的, 填写实施区域涉及的地块编号。图斑数量较多的, 可附列表。
- 6.拐点坐标: 上传相应复垦修复项目实施区域的 SHP、MDB、FDB、E00、CAD 等通用矢量数据格式。
- 7.合法合规性说明: 说明复垦修复项目符合国家法律法规及相关政策, 拟复垦修复后的土地符合市县乡镇国土空间规划及生态修复规划等相关规划、“三区三线”划定及管控要求, 是否地类清晰、权属无争议等情况。
- 8.土地利用变化情况: 需单独附表说明土地利用现状及复垦修复目标任务。表格样式参照附件1.1。
- 9.标注*号的当项目类型为企业存量采矿用地时填写。
- 10.腾退指标使用计划: 项目类型为企业存量采矿用地填写此项。填写内容为本企业本地区(省域范围内)拟使用指标的时间、地类、面积、区域等情况。

附件 3

土地利用现状及复垦修复目标

(参考样式)

项目名称								
一级地类			二级地类		复垦修复前		复垦修复目标	
名称			名称		面积	质量	面积	质量
耕地			小计					
			其中:	水田				
				水浇地				
				旱地				
			其中:	可长期稳定利用耕地		—		—
其他农用地	小计		—			—		—
	其中:	园地	—					
		林地	—					
		草地	—					
		湿地	—			—		—
		...	—					
建设用地			小计			—		—
			其中:	采矿用地				
				其他建设用地				
合计						—		—

填表说明:

- 表中地类名称及统计口径, 应与国家公布的第三次全国国土调查和年度国土变更调查成果一致。
- 土地利用现状采用项目立项时或项目实施前最新年度国土变更调查成果数据。
- 各地类面积单位为公顷, 保留小数点后 4 位。
- 耕地质量: 依据《农用地质量分等规程》(GB/T 28407-2012) 进行评定。
- 园地质量: 依据《园地分等定级规程》(TD/T 1071-2022) 进行评定。
- 林地质量: 依据《林地分等定级技术规范》(T/CREVA 3101-2021) 进行评定。
- 草地质量: 依据《草地分等定级技术规范》(T/CREVA 3102-2021) 进行评定。
- 建设用地质量: 国有建设用地质量依据《城镇土地分等定级规程》(GB/T 18507-2014) 进行评定, 集体建设用地不评定质量。

附件 4

存量采矿用地复垦修复土地验收申请表

(参考样式)

项目名称			
申请单位			
方案名称			
申请时间			
项目类型	☐ 历史遗留废弃采矿用地 ☐ 企业存量采矿用地		
项目所在县、乡（镇）、村			
建设周期（起止时间）			
资金投入量	中央财政		
	地方财政		
	社会资本		
	采矿企业自有资金*		
	合计		
复垦修复实施区域面积		图斑编号 ^a	
拐点坐标			
建设用地批准 文件名称*		批准文号*	
		批准机关*	
		批准时间*	
采矿许可证名称*		采矿许可证号*	
		发证机关*	
		有效期*	

一级地类		二级地类		复垦修复前		复垦修复后		
名称		名称		面积	质量	面积	质量	图斑编号 ^b
耕地		小计						—
		其中:	水田					
			水浇地					
			旱地					
		其中:	可长期稳定利用耕地		—		—	
其他农用地	小计		—			—		—
	其中:	园地	—					
		林地	—					
		草地	—					
		湿地	—			—		—
		...	—					
建设用地		小计			—		—	—
		其中:	采矿用地					
			其他建设用地					
...								
合计					—		—	—
申请单位意见: (签章) 年 月 日								

以下文件提供 PDF 扫描件

- 1.项目实施方案或矿山地质环境保护与土地复垦方案。
- 2.项目批复文件（项目类型为历史遗留废弃采矿用地的提交此项）。
- 3.建设用地批准文件（项目类型为企业存量采矿用地的提交此项）。
- 4.采矿许可证（项目类型为企业存量采矿用地的提交此项）。
- 5.项目自验表和完工报告（包括监理报告、质量评定报告、审计报告、决算报告等）。

填表说明：

- 1.项目名称：项目类型为“历史遗留废弃采矿用地”的，填写“项目所在区域（或区域+矿山名称）+历史遗留废弃矿山生态修复项目”；项目类型为“企业存量采矿用地”的，填写“矿业权人名称+矿山名称（xx 期）+生态修复项目”。
- 2.方案名称：即项目对应的方案名称，项目类型为“历史遗留废弃采矿用地”的，填写项目对应的矿山生态修复工程实施方案名称，项目类型为“企业存量采矿用地”的，填写项目对应的矿山地质环境保护与土地复垦方案名称。
- 3.资金投入量：指投入复垦修复项目建设的资金总量，单位为万元，保留小数点后 4 位。
- 4.复垦修复实施区域面积：指组织实施复垦修复工程而划定的空间面积。单位为公顷，保留小数点后 4 位。
- 5.图斑编号^a：项目类型为“历史遗留废弃采矿用地”的，填写全国历史遗留矿山核查系统涉及的地块编号；项目类型为“企业存量采矿用地”的，填写实施区域涉及的地块编号。
- 6.拐点坐标：上传相应复垦修复项目实施区域的 SHP、MDB、FDB、E00、CAD 等通用矢量数据格式。
- 7.复垦修复前面积：指复垦修复实施区域内，复垦修复实施前，按照国土变更调查确定的各土地利用类型的面积。依据地类调查结果填写，单位为公顷，保留小数点后 4 位。
- 8.复垦修复后面积：指复垦修复实施区域内，完成复垦修复任务、地类变更后确定的面积，按照国土变更调查确定的各土地利用类型的面积。依据地类调查结果填写，单位为公顷，保留小数点后 4 位。
- 9.图斑编号^b：指完成复垦修复、地类变更后形成的图斑编号。
- 10.表中地类名称及统计口径，应与国家公布的第三次全国国土调查和年度国土变更调查成果一致。
- 11.土地利用现状统一采用项目立项时最新年度国土变更调查成果数据。
- 12.耕地质量：依据《农用地质量分等规程》（GB/T 28407-2012）进行评定。
- 13.园地质量：依据《园地分等定级规程》（TD/T 1071-2022）进行评定。
- 14.林地质量：依据《林地分等定级技术规范》（T/CREVA 3101-2021）进行评定。
- 15.草地质量：依据《草地分等定级技术规范》（T/CREVA 3102-2021）进行评定。
- 16.建设用地质量：国有建设用地质量依据《城镇土地分等定级规程》（GB/T 18507-2014）进行评定，集体建设用地不评定质量。
- 17.标注*号的当项目类型为企业存量采矿用地时填写。

附件 5

验收依据

一、法规政策

1. 土地复垦条例（国务院令第 592 号）
2. 土地复垦条例实施办法（2012 年 12 月 27 日国土资源部第 56 号令公布 根据 2019 年 7 月 16 日自然资源部第 2 次部务会议《自然资源部关于第一批废止和修改的部门规章的决定》修正）
3. 矿山地质环境保护规定（2009 年 3 月 2 日国土资源部令第 44 号公布 根据 2015 年 5 月 6 日国土资源部第 2 次部务会议《国土资源部关于修改<地质灾害危险性评估单位资质管理办法>等 5 部规章的决定》第一次修正 根据 2016 年 1 月 5 日国土资源部第 1 次部务会议《国土资源部关于修改和废止部分规章的决定》第二次修正 根据 2019 年 7 月 16 日自然资源部第 2 次部务会议《自然资源部关于第一批废止修改的部门规章的决定》第三次修正）
4. 自然资源部关于做好采矿用地保障的通知(自然资发〔2022〕202 号)
5. 自然资源部办公厅关于进一步加强补充耕地项目管理严格新增耕地核实认定的通知（自然资办发〔2022〕36 号）
6. 自然资源部办公厅关于改进耕地占补平衡动态监管系统的通知（自然资办函〔2022〕2483 号）
7. 自然资源部办公厅关于开展历史遗留矿山核查工作的通知（自然资办函〔2021〕1283 号）
8. 自然资源部办公厅关于开展历史遗留矿山图斑变更核查工

作的通知（自然资办函〔2023〕547号）

二、技术标准

1. 土地利用现状分类（GB/T 21010-2017）
2. 土地复垦方案编制规程 第1部分: 通则(TD/T 1031.1-2011)
3. 国土空间生态保护修复工程实施方案编制规程（TD/T 1068-2022）
4. 国土空间生态保护修复工程验收规范（TD/T 1069-2022）
5. 土地复垦质量控制标准（TD/T 1036-2013）
6. 农用地质量分等规程（GB/T 28407-2012）
7. 耕地质量等级（GB/T 33469-2016）
8. 自然资源分等定级通则（TD/T 1060-2021）
9. 园地分等定级规程（TD/T 1071-2022）
10. 林地分等定级技术规范（T/CREVA 3101-2021）
11. 草地分等定级技术规范（T/CREVA 3102-2021）
12. 城镇土地分等定级规程（GB/T 18507-2014）
13. 第三次全国国土调查技术规程（TD/T1055-2019）
14. 国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南
15. 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)（GB 15618-2018）
16. 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 36600-2018）
- 17.其他土地复垦与生态修复相关标准

附件 6

存量采矿用地复垦修复土地验收表
(参考样式)

项目名称							
申请单位							
方案名称							
验收时间							
项目类型		☐ 历史遗留废弃采矿用地 ☐ 企业存量采矿用地					
项目所在县、乡（镇）、村							
建设周期（起止时间）							
资金投入量		中央财政					
		地方财政					
		社会资本					
		采矿企业自有资金*					
		合计					
复垦修复实施区域面积						图斑编号 a	
拐点坐标							
建设用地批准 文件名称*			批准文号*				
			批准机关*				
			批准时间*				
采矿许可证名称*			采矿许可证号*				
			发证机关*				
			有效期*				
一级地类	二级地类		复垦修复前		复垦修复后		
名称	名称		面积	质量	面积	质量	图斑编号 b
耕地	小计						—
	其中：	水田					
		水浇地					
		旱地					
	其中：	可长期稳定利用耕地		—		—	

- 地块编号；项目类型为“企业存量采矿用地”的，填写实施区域涉及的地块编号。
- 6.拐点坐标: 上传相应复垦修复项目实施区域的SHP、MDB、FDB、E00、CAD等通用矢量数据格式。
- 7.复垦修复前面积: 指复垦修复实施区域内，复垦修复实施前，按照国土变更调查确定的各土地利用类型的面积。依据地类调查结果填写，单位为公顷，保留小数点后4位。
- 8.复垦修复后面积: 指复垦修复实施区域内，完成复垦修复任务、地类变更后确定的面积，按照国土变更调查确定的各土地利用类型的面积。依据地类调查结果填写，单位为公顷，保留小数点后4位。
- 9.图斑编号^b: 指完成复垦修复、地类变更后形成的图斑编号。
- 10.表中地类名称及统计口径，应与国家公布的第三次全国国土调查和年度国土变更调查成果一致。
- 11.土地利用现状统一采用项目立项时最新年度国土变更调查成果数据。
- 12.耕地质量: 依据《农用地质量分等规程》（GB/T 28407-2012）进行评定。
- 13.园地质量: 依据《园地分等定级规程》（TD/T 1071-2022）进行评定。
- 14.林地质量: 依据《林地分等定级技术规范》（T/CREVA 3101-2021）进行评定。
- 15.草地质量: 依据《草地分等定级技术规范》（T/CREVA 3102-2021）进行评定。
- 16.建设用地质量: 国有建设用地质量依据《城镇土地分等定级规程》（GB/T 18507-2014）进行评定，集体建设用地不评定质量。
- 17.标注*号的当项目类型为企业存量采矿用地时填写。

公开方式：依申请公开

广东省自然资源厅办公室

2023 年 9 月 6 日印发

排印：钟婉怡

校对：唐联鹏

共印 1 份
